

宅建 裏技まとめ（2026年10月18日 本試験直前版）

「全部覚える」より「本試験で1点でも多く拾う」ための解き方・決め打ちパターン集

目標は38点。合格点は令和5年度36点、6年度37点、7年度33点で、年によって5点近く動きます。38点を取れば、ほぼどの年でも合格です。

配点の目安：宅建業法 20問で18点以上、法令上の制限・税 11問で7点以上、5問免除で4点以上（免除者は満点扱い）、権利関係 14問で9点以上。

業法で落とさないことが最大の裏技。権利関係は満点を狙わなくてよい。

1. 当日の解き方（時間配分と順番）

順番	範囲	目安	ポイント
①	宅建業法 問26～45	35分	最も点が取れる。頭が新鮮なうちに確実に取る
②	法令上の制限 問15～22	15分	数字と主語の暗記勝負。迷ったら飛ばす
③	税・価格 問23～25	6分	1問は落としてよい
④	5問免除 問46～50	7分	統計は最新数値の暗記のみ（下記7）
⑤	権利関係 問1～14	45分	長文・判決文・個数問題は最後に回す
⑥	マーク確認・飛ばした問題	12分	最後の10分は新しい問題に手を出さず、マーク確認だけ

- 3分ルール：1問に3分かかったら、問題番号に「△」を書いて次へ進む。1問に10分かけるより、取れる問題を2問拾う方が得。
- マークミス対策：答えはまず問題冊子に書き、科目が終わるごとにまとめてマークする。番号ズレに気付きやすい。問題冊子は持ち帰れるので、自己採点にもそのまま使える。
- 空欄は絶対に作らない：減点はないので、分からない問題も必ず何か塗る。最後に迷ったら、それまでに一番少ない番号を塗る。

2. 肢の読み方の裏技（全科目共通）

(1) 問いの向きを最初に固定する

- 問題文の「正しいもの」「誤っているもの」に大きく○か×を書いてから肢を読む。「誤っているもの」を選ぶ問題で正しい肢を選ぶミスは、毎年かなり多い。
- 各肢の横に ○・×・△ を必ず書く。「正しいもの」を選ぶ問題で○が2つ付いたら、どちらかを読み間違えている。もう一度、主語・数字・「できる/しなければならない」の3点だけ見直す。

(2) ひっかけの型は5つしかない

型	例	見抜き方
主語すり替え	届出先が「知事」→本当は「施行者」「市町村長」「農業委員会」	「誰が・誰に」に下線を引く
数字すり替え	7日⇄5日、2週間⇄30日、1/10⇄2/10、未満⇄以下	数字に丸を付け、知っている数字と照らす
義務⇄任意	「しなければならない」⇄「することができる」	文末だけ読み直す
例外の消去	「いかなる場合も」「一切」「必ず」	例外を1つ思い出せれば×
場面の入替え	売買のルールを貸借に、業者間取引に、未完成物件に当てはめる	「誰と誰の、何の取引か」を最初に確認

極端な表現（必ず・一切・すべて）は×になりやすい傾向があります。ただし、下の「例外なしルール」に当たるときは○になります。

極端な表現でも○になる「例外なしルール」（宅建業法）

- 37条書面は、業者間取引でも**必ず**交付する（省略不可）。
- 重要事項説明は、**必ず**宅建士が行う。宅建士証の提示も必須。買主・借主が宅建業者なら説明は不要だが、書面の交付は必要。
- 媒介契約書（34条の2書面）は、依頼者が宅建業者でも省略できない。
- 誇大広告は、実際に誤認した人や損害がなくても違反になる。
- 名義貸しは、表示や広告をさせただけでも違反になる。

(3) 問題形式ごとの攻め方

- **組合せ問題**：自信のある1肢が分かれば、選択肢は2つに絞れる。もう1肢分かれば確定する。全肢を読む必要はない。
- **個数問題**：全肢が分からないと取れないので、最後に回す。ただし業法の個数問題は素直な問題が多いので、業法の時間内に解いてよい。
- **判決文問題**：判決文は最後の「～と解するのが相当である」（結論）だけ先に読む。そのうえで、結論と逆のことを言っている肢を探す。判決文と関係ない一般論の肢は、民法の知識で判断する。
- **事例問題（A・B・Cが出てくるもの）**：必ず余白に図を書く（AからBへ売買、BからCへ転売、など）。頭の中だけで処理すると、主語を取り違える。

3. 宅建業法 — 決め打ちで点になるパターン

(1) 「業者間取引」の文字を見たら

自ら売主の制限（8種制限：クーリング・オフ、手付等保全、2割制限、担保責任特約の制限、自己所有でない物件の売買制限、割賦販売の解除、所有権留保、損害賠償予定）は**すべて適用なし**。
一方で、**35条書面・37条書面の交付は業者間でも必要**。ここが最頻出のひっかけ。

(2) クーリング・オフは4つのチェックだけ

チェック	できない（解除不可）	できる
①場所	事務所／専任宅建士を置く案内所（土地に定着）／ 買主から申し出た自宅・勤務先	喫茶店・ホテルロビー・テント張りの案内所／ 業者から申し出た自宅・勤務先
②期間	書面で告げられた日から8日を経過	8日以内に解除の書面を 発信 （到達でなくてよい）
③履行	引渡しを受け、 かつ 代金全額を支払った	どちらか一方だけなら、まだできる
④取引	業者間、売主が業者でない取引	売主が業者、買主が業者でない

判断の基準になる場所は「申込みをした場所」。申込みと契約の場所が違う問題では、**申込みの場所**で判断する。

(3) 数字の対比表（ここだけ丸暗記）

	一般媒介	専任媒介	専属専任媒介
有効期間	規制なし	3か月以内（超える部分は3か月に短縮。自動更新は不可）	
業務の報告	義務なし	2週間に1回以上	1週間に1回以上
レイズ登録	任意	7日以内（休業日除く）	5日以内（休業日除く）

	営業保証金	保証協会
金額	本店1,000万円、支店500万円	分担金：本店60万円、支店30万円
納付・供託の時期	供託して届け出てから事業開始。免許から3か月で催告、さらに1か月で取消し可	加入しようとする日までに納付
不足分の補充	通知から2週間以内	還付充当金：通知から2週間以内
取戻しの公告	6か月以上（二重供託の場合は不要）	社員でなくなったとき6か月以上。地位を失ったら1週間以内に営業保証金を供託
還付の手順	供託所へ直接請求	先に保証協会の認証、その後に供託所へ

手付金等の保全措置	不要になるライン	保全の方法
未完成物件	代金の5%以下 かつ 1,000万円以下	銀行等の保証、保険（指定保管機関は 使えない ）
完成物件	代金の10%以下 かつ 1,000万円以下	銀行等の保証、保険、指定保管機関

判定は「受領済みの額＋今回の額」の合計で行う。保全が必要になったら、**受領済みの分も含めた全額**を保全する。買主へ所有権登記をした後は、保全措置は不要。

2割制限：手付は代金の2割まで（保全措置を講じても2割を超えられない）。損害賠償の予定額は、違約金と合わせて2割まで。超えた場合に無効になるのは**超えた部分だけ**（全体は無効にならない）。

(4) 報酬計算は速算式で30秒

物件価格（税抜）	媒介の上限（税抜）
200万円以下	5%
200万円超～400万円以下	4%＋2万円
400万円超	3%＋6万円

- 課税事業者は上限×1.1。代理は媒介の2倍まで（ただし相手方と合わせて2倍以内）。
- 交換は、評価額の**高い方**を基準に計算する。交換差金ではない。
- 【R6改正】低廉な空家等**：代金800万円以下で、事前に説明し合意を得れば、30万円×1.1＝**33万円**まで受け取れる。売主・買主のどちらから也可。
- 貸借：双方から受け取る合計で借賃の1か月分×1.1まで。居住用建物の場合、承諾がなければ一方から0.5か月分まで。
- 【R6改正】長期の空家等の貸借**：貸主からは、借主分と合わせて借賃の**2.2か月分**まで受け取れる。
- 権利金（返還されないもの）がある居住用**以外**の貸借は、権利金を売買代金とみなして計算してよい。

(5) 35条（重説）と37条書面の見分け方

37条書面だけに書くもの	重説だけで扱うもの
引渡し時期、移転登記の申請時期、当事者の氏名・住所、既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項	手付金等の保全措置、支払金・預り金の保全措置、割賦販売の内容、登記された権利、法令上の制限、ハザードマップ等の災害区域

覚え方：重説は「**契約前に知っておくべき物件の情報**」、37条は「**契約で決まった約束**」。引渡し時期は契約で決まるので37条。法令上の制限は物件の情報なので重説。

災害関係の4項目（造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域・水害ハザードマップ）は、**売買・貸借、宅地・建物を問わず全部説明する**。

(6) 監督処分は「誰ができるか」だけ

- 業者の**免許取消**しは免許権者だけ。**指示・業務停止**は、業務地の知事もできる。
- 宅建士の**登録消除**は、登録している知事だけ。**指示・事務禁止**は、行為地の知事もできる。
- 公告されるのは業者への業務停止と免許取消し。指示処分と宅建士への処分は公告されない。

- ・ 業務停止・事務禁止の期間は、いずれも1年以内。

4. 法令上の制限 ― 数字と主語の早見表

開発許可が必要な規模	国土法の事後届出が必要な規模
市街化区域 1,000㎡以上 市街化調整区域 規模を問わず必要 非線引き区域・準都市計画区域 3,000㎡以上 都市計画区域外 1ha以上	市街化区域 2,000㎡以上 その他の都市計画区域 5,000㎡以上 都市計画区域外 1ha以上 (買主が取得する合計面積で判断＝一団の土地)

- ・ **開発許可がいないもの（区域を問わず）**：駅舎・図書館・公民館・変電所など公益上必要な建築物、都市計画事業、区画整理事業、非常災害の応急措置、通常管理行為・軽易な行為。
ひっかけ：学校・病院・社会福祉施設は「公益上必要な建築物」に**当たらず**、許可が必要。農林漁業用の建築物が許可不要になるのは**市街化区域以外**だけ。
- ・ **国土法**：届出は契約から2週間以内に、権利を取得した側（買主）だけが行う。勧告は届出から3週間以内。勧告に従わなくても罰則はなく、公表されるだけで契約も有効。届出を怠ると罰則あり（6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金）。
- ・ **農地法**：3条は権利移動（農業委員会の許可）、4条は自分の農地の転用、5条は転用目的の権利移動（4条・5条は知事等の許可）。市街化区域内なら、4条・5条は農業委員会への届出で足りる。相続・遺産分割は許可不要（農業委員会への届出）。2a**未満**の農業用施設への転用は4条許可不要。
- ・ **区画整理**：組合の設立は7人以上で、所有者・借地権者のそれぞれ2/3以上の同意。換地処分の効果が出るのは公告の翌日（公告の当日ではない）。

用途制限は「境目」だけ覚える

建物	建てられない地域
診療所・保育所・公衆浴場・神社寺院 教会・交番	なし（全地域で建てられる）
住宅・共同住宅・図書館	工業専用地域のみ
大学・病院	第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域
ホテル・旅館	低層・中高層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域（第一種住居地域は3,000㎡以下なら可）
カラオケボックス	第二種住居地域より厳しい地域（第一種住居地域以下）

【R7.4改正】建築確認（4号特例の縮小）

区分	対象	確認が必要な場面
新2号建築物	木造でも2階以上、または延べ面積200㎡超	全国どこでも 、新築・増改築・移転・大規模修繕・大規模模様替
新3号建築物	平屋、かつ延べ面積200㎡以下	都市計画区域等の 内 での新築・増改築・移転だけ
用途変更	200㎡を超える特殊建築物への変更（類似の用途への変更は不要）	

盛土規制法（数字だけ）

	許可が必要	届出が必要
宅地造成等工事 規制区域	盛土で崖1m超／切土で崖2m超／盛土と切土で崖2m超／盛土の高さ2m超／面積500㎡超 土石の堆積：高さ2m超かつ300㎡超、または500㎡超	既存工事：指定から21日以内／擁壁等の除却：着手の14日前まで
特定盛土等規制 区域	盛土で崖2m超／切土で崖5m超／盛土の高さ5m超／面積3,000㎡超 土石の堆積：高さ5m超かつ1,500㎡超、または3,000㎡超	宅造区域で許可が必要な規模の工事は、 着手の30日前 まで

5. 税・価格 — 3問中2問を取る

- ・ **不動産取得税**：宅地を取得した場合、課税標準は価格の1/2（令和9年3月31日まで）。【R8.4改正】免税点は土地16万円未満、家屋の建築66万円未満、その他の家屋34万円未満。新築住宅の1,200万円控除は床面積40㎡以上240㎡以下（R8.4以後）。相続による取得は非課税で、徴収は普通徴収。
- ・ **固定資産税**：賦課期日は1月1日。小規模住宅用地（200㎡以下の部分）は1/6、一般住宅用地は1/3。新築住宅の減額は、120㎡までの部分の税額を1/2減額。家屋の免税点はR8年度20万円未満（R9年度から30万円未満）。
- ・ **登録免許税**：課税標準は固定資産課税台帳の価格（売買価格ではない）。土地の売買は1.5%（令和11年3月31日まで）。住宅用家屋の軽減は、売買か競落による取得だけが対象で、何度でも使える。
- ・ **印紙税**：建物の賃貸借契約書は非課税（土地の賃借権設定契約書は課税）。金額の記載がない契約書は200円。消印がないと、印紙の額面相当の過怠税。不動産譲渡契約書の軽減は令和9年3月31日まで。
- ・ **地価公示**：2人以上の鑑定士が評価し、基準日は1月1日。公示価格は、一般の取引では「指標」とするよう努めるもの、鑑定士は「規準」としなければならないもの。7月1日基準は都道府県地価調査で、地価公示とは別。
- ・ **鑑定評価**：特定価格は市場性あり（民事再生など法令上の要請）、特殊価格は市場性なし（文化財など）。投機的な取引事例は使えない。

6. 権利関係 — 「取れる問題」だけ拾う

意思表示の種類	当事者間の効力	第三者に対抗できないのは
心裡留保	原則有効（相手が知っていた、または知ることができたときは無効）	善意の第三者
虚偽表示	無効	善意の第三者（過失があっても保護される）
錯誤	取り消せる（重大な過失があると原則取り消せない）	善意かつ無過失の第三者
詐欺	取り消せる（第三者の詐欺は、相手が知っていたか知ることができたときだけ）	善意かつ無過失の第三者
強迫	取り消せる	誰にでも対抗できる

期間の数字	
取得時効	占有開始時に善意かつ無過失なら10年、それ以外は20年
消滅時効	権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年（人の生命・身体の侵害は5年と20年）
契約不適合（売買）	買主が知った時から1年以内に通知（数量・権利の不適合は通知不要）
普通借地	30年以上。最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上
定期借地	一般：50年以上（書面）／事業用：10年以上50年未満（公正証書）／建物譲渡特約付き：30年以上
普通借家	1年未満で定めると、期間の定めがないものとみなされる（定期借家は1年未満でも有効）
借家の解約申入れ	貸主からは6か月前（正当事由が必要）、借主からは3か月前

- ・ **相続**：配偶者と子なら1/2ずつ、配偶者と親なら2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹なら3/4と1/4。遺留分は兄弟姉妹にはない。
- ・ **区分所有法**：【R8.4改正】集会の決議要件は「出席者」を基準とする方向に見直された（所在不明の区分所有者を除外する制度も新設）。旧ルール「区分所有者全員の過半数」と比べる肢に注意。
- ・ **判断に迷ったら**：民法は「弱い立場（善意の第三者・借主・相続人）を守る」方向の肢が正解になりやすい。借地借家法では、借主に不利な特約は無効、有利な特約は有効。

7. 5問免除（問46～50） — 免除でない人だけ

- ・ **統計**（ほぼ毎年1問）：

- 2026年地価公示：全用途平均+2.8%で5年連続上昇。住宅地+2.1%、商業地+4.3%。
- 2025年の新設住宅着工：74万667戸で前年比6.5%減、3年連続の減少。持家は7.7%減、貸家は5.0%減、分譲は7.6%減と、すべて減少。
- 法人企業統計（不動産業の売上高・経常利益）は、試験前に予備校の統計まとめで最新値を確認すること。
- **景品表示法**：徒歩所要時間は道路距離80mにつき1分で、端数は切り上げ。「新築」は建築後1年未満で未入居のもの。物件がないのに広告するのはおとり広告。
- **土地**：扇状地・自然堤防・台地は宅地向き。旧河道・後背湿地・埋立地・谷の出口は不向き。
- **建物**：木材は乾燥している（含水率が低い）ほど強い。鉄筋コンクリートは中性化すると鉄筋がさびる。

8. 残り8日の過ごし方

日付	やること
10/10～12	予想問題の業法6回分を解き直す。間違えた肢だけノートに抜き出す
10/13～14	法令・税の予想問題6回分。このPDFの4・5の表を声に出して読む
10/15～16	権利関係の2回分と、6の表。法改正の項目（各セットの【改正】印）をまとめて確認
10/17（前日）	新しい問題は解かない。自分の間違いノートとこのPDFだけ見る。早めに寝る
10/18（当日）	会場までの移動中に3(3)の数字表と4の早見表を見る。12時半には着席

当日の持ち物：受験票、鉛筆（HB/B）数本、消しゴム、腕時計（スマートウォッチ不可）。試験時間は13:00～15:00（5問免除者は13:10～15:00）なので、受験票の記載で最終確認してください。

出典：アガルート、伊藤塾、スタディング、LEC、住宅業界ニュース、各都道府県の税制改正資料、ほか本セッションで作成した予想問題の検算メモ。改正内容は2026年10月時点の公表資料に基づきます。